Módulo DC2: Direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º, parte 1)

Campo	Informação
Disciplina	Noções de Direito Constitucional
Assunto	Direitos e garantias fundamentais: noções gerais; art. 5º, caput e incisos I a XXXV; §§ 1º a 4º
Cargo	Agente Administrativo da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Situação	PRÉ-EDITAL
Versão	1.0
Data de atualização	25/09/2026
Documentos utilizados	Edital nº 01/2014-PRF, Anexo I (Direito Constitucional, itens 2 e 2.1, p. 24) e item 9.5; **Constituição Federal, art. 5º, conferido no Planalto em 25/09/2026**; Lei 13.869/2019, art. 22 (conferido na mesma data)
Fase do ciclo	Fase 1, segundo bloco de DC (pode ocupar dois blocos)

Como usar este módulo

O art. 5º é o artigo **mais cobrado** da Constituição, e este módulo cobre a primeira metade dele. Divida em **dois blocos de DC**:

Bloco	Conteúdo	Questões
1º bloco	Seções 3 e 4.1 a 4.3 + lei seca dos incisos **I a XVI**	Q1 a Q5
2º bloco	Seções 4.4 a 4.6 + lei seca dos incisos **XVII a XXXV** e dos **§§ 1º a 4º**	Q6 a Q8
Sexta	Revisão de 7 dias	Q9 a Q12

> 💡 **Técnica:** não decore o número de cada inciso. A prova cobra **o conteúdo e as exceções**. Para cada direito, faça duas perguntas: **"qual é**

> **a regra?"** e **"qual é a exceção?"**. O quadro da seção 8 já traz esse par pronto.

---

1. Base no edital

No edital de 2014: Noções de Direito Constitucional, item **2** (direitos e garantias fundamentais) e **2.1** (direitos e deveres individuais e coletivos...). Edital nº 01/2014-PRF, Anexo I, p. 24. **[HISTÓRICO — EDITAL ANTERIOR]**

Peso em 2014: 6 questões × 1,5 ponto = 9 pontos (item 9.5).

Parte 2 (DC3): incisos XXXVI a LXXIX, com direito adquirido, júri, garantias penais e processuais, prisão e remédios constitucionais.

---

2. Objetivos de aprendizagem

Ao final deste módulo, você deve conseguir:

- ☐ explicar o que são direitos fundamentais, suas **características** e **gerações** (doutrina);
- ☐ dizer **a quem** o caput do art. 5º garante os direitos;
- ☐ reconhecer a **regra e a exceção** dos principais incisos: casa, sigilo, reunião, associação, propriedade e escusa de consciência;
- ☐ explicar os **§§ 1º a 4º** (aplicação imediata, rol aberto, tratados de direitos humanos e Tribunal Penal Internacional).

---

3. Explicação em linguagem simples

Os **direitos fundamentais** são o **escudo do cidadão contra o abuso do Estado**, e também contra abusos de outras pessoas. O art. 5º lista esses direitos, e a maioria tem o mesmo formato:

> **"Você tem este direito... salvo em tal situação."**

Exemplos:

- "Ninguém entra na sua casa sem você deixar... **salvo** em flagrante, desastre, para socorrer ou, **de dia**, com ordem do juiz."
- "Você pode se reunir com outras pessoas em local público... **sem armas** e só avisando antes, **sem precisar de autorização**."

Na prova, quase sempre a pegadinha está na exceção. Por isso aprenda sempre o par **regra + exceção**.

Isso também tem a ver com a sua futura função: o servidor da PRF lida com o público, com documentos e com informações, e esses direitos (informação, petição, certidão, sigilo) aparecem no dia a dia do atendimento.

---

4. Explicação técnica

4.1 Noções gerais (doutrina)

Organização do Título II da Constituição (Dos Direitos e Garantias Fundamentais):

- Cap. I, direitos e deveres individuais e coletivos: **art. 5º**;
- Cap. II, direitos sociais: arts. 6º a 11 (**DC4**);
- Cap. III, nacionalidade: arts. 12 e 13 (**DC5**);
- Cap. IV, direitos políticos: arts. 14 a 16 (**DC5**);
- Cap. V, partidos políticos: art. 17 (**DC5**).

Direitos × garantias (doutrina):

- **direitos** são os bens protegidos, como a liberdade, a vida e a propriedade;
- **garantias** são os instrumentos que protegem esses direitos, como o habeas corpus e o mandado de segurança.

Gerações ou dimensões (doutrina):

Geração	Ideia	Exemplos
1ª	**Liberdade**: o Estado deve se abster	Vida, liberdade, propriedade, expressão
2ª	**Igualdade**: o Estado deve agir	Direitos sociais: saúde, educação, trabalho
3ª	**Fraternidade ou solidariedade**	Meio ambiente, paz, direitos difusos

> Lembre de **Liberdade – Igualdade – Fraternidade**, o lema da Revolução Francesa, na ordem.

Características mais citadas (doutrina):

- **históricos**: surgem e evoluem ao longo da história;
- **universais**;
- **inalienáveis**: não podem ser vendidos;
- **imprescritíveis**: não se perdem com o tempo;
- **irrenunciáveis**;
- **relativos (limitáveis)**: nenhum direito é absoluto, e eles podem ser restringidos para proteger outros direitos.

4.2 O caput: quem é protegido

> "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos **brasileiros e aos estrangeiros residentes no País** a inviolabilidade do direito à **vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade** [...]"

- **Texto literal:** brasileiros e estrangeiros **residentes**. Se a questão pedir "segundo o texto do caput", é isso.
- **Interpretação** (doutrina e jurisprudência do STF): os direitos fundamentais também alcançam o **estrangeiro não residente**, por exemplo um turista, em razão da dignidade da pessoa humana. Se a questão pedir "segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial", essa é a resposta.
- **Os cinco direitos do caput:** vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade.

4.3 Incisos I a XVI: igualdade, liberdades e privacidade

Inciso	Regra	Exceção ou detalhe cobrado
I	Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações	"nos termos desta Constituição" (a própria CF traz diferenças, como a licença-maternidade)

Inciso	Regra	Exceção ou detalhe cobrado
II	**Legalidade**: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de **lei**	Para o particular, pode tudo o que a lei não proíbe. Para a administração, só o que a lei permite (DA2)
III	Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante	Não há exceção
IV	Livre manifestação do pensamento	**Vedado o anonimato**
V	Direito de **resposta proporcional ao agravo**	Mais **indenização** por dano material, moral ou à imagem
VI	Liberdade de consciência e de crença; livre exercício dos cultos	Proteção aos locais de culto "na forma da lei"
VII	Assistência religiosa em entidades civis e militares de **internação coletiva**	"nos termos da lei"
VIII	Ninguém será privado de direitos por crença religiosa ou convicção filosófica ou política	**Salvo** se a pessoa as invocar para fugir de obrigação legal **e** recusar a **prestação alternativa** (é a "escusa de consciência")
IX	Livre expressão intelectual, artística, científica e de comunicação	**Independentemente de censura ou licença**
X	Invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem	Direito a indenização por dano material ou moral
XI	**A casa é asilo inviolável**	Sem consentimento do morador, só: **flagrante delito, desastre, prestar socorro** (a qualquer hora) **ou, durante o dia, por determinação judicial**
XII	Inviolável o sigilo de correspondência, comunicações telegráficas, dados e comunicações telefônicas	**Só no último caso** (telefônicas), **por ordem judicial**, na forma da lei, **para investigação criminal ou instrução processual penal**
XIII	Livre exercício de trabalho, ofício ou profissão	Atendidas as **qualificações que a lei estabelecer** (exemplo: exame da OAB)
XIV	Acesso à informação	Resguardado o **sigilo da fonte**, quando necessário ao exercício profissional

Inciso	Regra	Exceção ou detalhe cobrado
XV	Livre locomoção no território nacional **em tempo de paz**	Entrar, permanecer ou sair **com seus bens**, nos termos da lei
XVI	Reunião **pacífica, sem armas**, em locais abertos ao público	**Independentemente de autorização**; basta **prévio aviso** à autoridade; não pode frustrar outra reunião já convocada para o mesmo local

Sobre a casa (XI), com mais detalhe:

- A Constituição **não define "dia"**. A doutrina diverge, com critérios como o horário das 6h às 18h e o período entre a aurora e o crepúsculo.
- A **Lei 13.869/2019** (Lei de Abuso de Autoridade), art. 22, §1º, III, tipifica como crime cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar **após as 21h ou antes das 5h**. *(Texto conferido no Planalto em 25/09/2026.)*
- Doutrina e jurisprudência dão um sentido **amplo** a "casa": inclui, por exemplo, o escritório ou consultório não aberto ao público e o quarto de hotel ocupado.

4.4 Incisos XVII a XXI: associações

Inciso	Regra
XVII	**Plena** liberdade de associação para fins **lícitos**, **vedada** a de caráter **paramilitar**
XVIII	Criar associações e, na forma da lei, cooperativas **independe de autorização**, e é **vedada a interferência estatal** no funcionamento
XIX	Associações só podem ser **compulsoriamente dissolvidas** ou ter atividades **suspensas** por **decisão judicial**, exigindo-se, **para a dissolução**, o **trânsito em julgado**
XX	Ninguém pode ser obrigado a **associar-se** ou a **permanecer** associado
XXI	Entidades associativas, **quando expressamente autorizadas**, podem representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente

> **Trânsito em julgado** significa que a decisão não admite mais recurso. **Dissolver** exige trânsito em julgado. **Suspender** exige decisão judicial, mas sem trânsito em julgado.

4.5 Incisos XXII a XXXII: propriedade, herança e consumidor

Inciso	Regra
XXII e XXIII	Garantido o direito de **propriedade**, que atenderá a sua **função social**
XXIV	**Desapropriação** por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social: **justa e prévia indenização em dinheiro**, ressalvados os casos previstos na CF (por exemplo, a reforma agrária, paga em títulos da dívida agrária, art. 184)
XXV	**Requisição**: em **iminente perigo público**, a autoridade pode **usar** a propriedade particular, com **indenização ulterior, se houver dano**
XXVI	Pequena propriedade rural trabalhada pela família: **impenhorável** por débitos da sua atividade produtiva
XXVII a XXIX	Direitos autorais (transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar) e propriedade industrial (privilégio **temporário** para inventos, marcas, nomes de empresas)
XXX e XXXI	**Herança** garantida. Bens de estrangeiros no Brasil seguem a lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, salvo se a lei pessoal do falecido for mais favorável
XXXII	O Estado promoverá a **defesa do consumidor**

Desapropriação × requisição, a comparação mais cobrada:

	Desapropriação (XXIV)	Requisição (XXV)
O Estado...	**Toma** a propriedade	**Usa** a propriedade temporariamente
Motivo	Necessidade ou utilidade pública, ou interesse social	**Iminente perigo público**
Indenização	**Prévia**, justa e em dinheiro (regra)	**Ulterior** (depois), **se houver dano**

4.6 Incisos XXXIII a XXXV e §§ 1º a 4º: direitos perante o Poder Público

Dispositivo	Regra
XXXIII	Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse **particular, coletivo ou geral**, **no prazo da lei, sob pena de responsabilidade**. Ressalva: sigilo **imprescindível à segurança da sociedade e do Estado**. É regulamentado pela **Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)**
XXXIV	**Independentemente do pagamento de taxas**: (a) **direito de petição** aos Poderes Públicos, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; (b) **obtenção de certidões** em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal
XXXV	**Inafastabilidade da jurisdição**: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário **lesão ou ameaça** a direito
§ 1º	Normas de direitos e garantias fundamentais têm **aplicação imediata**
§ 2º	O rol **não é taxativo**: há outros direitos decorrentes do regime, dos princípios e dos **tratados** de que o Brasil seja parte
§ 3º	Tratados e convenções sobre **direitos humanos** aprovados **em cada Casa** do Congresso, em **dois turnos**, por **três quintos** dos votos, são **equivalentes às emendas constitucionais**. *(Incluído pela EC 45/2004)*
§ 4º	O Brasil se submete à jurisdição do **Tribunal Penal Internacional** a cuja criação tenha manifestado adesão. *(Incluído pela EC 45/2004)*

> **Jurisprudência (STF):** tratados de direitos humanos aprovados **sem** o rito do §3º têm, segundo o STF, status **supralegal**: ficam acima das leis, mas abaixo da Constituição. Esse entendimento foi firmado no julgamento do RE 466.343, sobre a prisão do depositário infiel, tema do DC3.

---

5. Exemplos práticos

Situação	Solução
Policiais, sem mandado e sem flagrante, entram numa casa às 14h "só para verificar"	**Ilícito**: sem consentimento, só com flagrante, desastre, socorro ou ordem judicial de dia (XI)

Situação	Solução
Mandado judicial de busca cumprido às 23h, sem flagrante	Viola a regra do "durante o dia" (XI) e é crime pela Lei 13.869/2019 (após as 21h)
Grupo marca uma manifestação pacífica numa praça e avisa a prefeitura	**Lícito**: basta o prévio aviso, sem autorização (XVI)
Delegado determina interceptação telefônica por conta própria	**Ilícito**: exige **ordem judicial** (XII)
Cidadão pede à PRF uma certidão sobre um processo administrativo que envolve o próprio veículo	Direito de certidão **sem taxa** (XXXIV, b)
Enchente iminente: a Defesa Civil usa um galpão particular para abrigar desabrigados	**Requisição** (XXV): indenização depois, se houver dano
Lei determina que certa associação seja dissolvida por decreto do Executivo	**Inconstitucional**: dissolução só por decisão judicial transitada em julgado (XIX)

6. Conceitos fundamentais

1. Direitos fundamentais são **relativos**: têm limites e exceções.
2. **Caput:** brasileiros e estrangeiros **residentes** (texto). Doutrina e STF estendem aos não residentes.
3. **Casa:** flagrante, desastre e socorro a qualquer hora; ordem judicial **só de dia**.
4. **Sigilo:** só as **comunicações telefônicas** podem ser interceptadas, por **ordem judicial** e para fins **penais**.
5. **Reunião:** pacífica, sem armas, **aviso prévio**, **sem autorização**.
6. **Associação:** suspensão por decisão judicial; **dissolução** por decisão judicial **com trânsito em julgado**.
7. **Desapropriação:** indenização **prévia**. **Requisição:** indenização **ulterior**, se houver dano.
8. **Petição e certidão:** sem taxa.
9. **§ 3º:** tratado de direitos humanos com o rito de emenda (2 turnos, 3/5, em cada Casa) vale como **emenda constitucional**.

7. Termos que o iniciante precisa conhecer

Termo	Significado
Flagrante delito	Crime que está acontecendo ou acabou de acontecer
Determinação judicial	Ordem de um juiz
Escusa de consciência	Recusa de cumprir obrigação legal por motivo de crença ou convicção
Prestação alternativa	Obrigação substituta fixada em lei para quem invoca a escusa
Trânsito em julgado	Momento em que a decisão judicial não admite mais recurso
Desapropriação	Transferência compulsória da propriedade particular para o Estado, com indenização
Requisição	Uso temporário de bem particular pelo Estado em situação de perigo
Paramilitar	Organização armada com estrutura militar, fora das Forças Armadas oficiais
Inafastabilidade da jurisdição	Garantia de acesso ao Poder Judiciário
Supralegal	Acima das leis, mas abaixo da Constituição

8. Quadro comparativo: regra e exceção

Direito	Regra	Exceção ou condição
Manifestação do pensamento (IV)	Livre	Vedado o anonimato
Escusa de consciência (VIII)	Ninguém perde direitos por crença ou convicção	Perde se recusar a obrigação legal **e** a prestação alternativa
Casa (XI)	Inviolável	Flagrante, desastre, socorro (qualquer hora); ordem judicial (de dia)
Sigilo (XII)	Inviolável	Telefônico: ordem judicial, fins penais
Profissão (XIII)	Livre	Qualificações exigidas em lei

Direito	Regra	Exceção ou condição
Locomoção (XV)	Livre em tempo de paz	Nos termos da lei
Reunião (XVI)	Livre, pacífica, sem armas	Prévio aviso; não frustrar reunião anterior no mesmo local
Associação (XVII)	Plena, para fins lícitos	Vedada a paramilitar
Dissolução de associação (XIX)	Só por decisão judicial	Com trânsito em julgado
Propriedade (XXII)	Garantida	Função social; desapropriação; requisição
Informação de órgãos públicos (XXXIII)	Direito de todos	Sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado

---

9. Pontos que costumam causar confusão

- **Casa:** a ordem judicial é **só de dia**, mas flagrante, desastre e socorro valem **a qualquer hora**.
- **Sigilo:** a exceção é **só** para comunicações **telefônicas**, **só** por juiz e **só** para fins **penais** (investigação criminal ou instrução processual penal), e não para processo civil.
- **Reunião: aviso**, e não autorização.
- **Associação: suspender** exige decisão judicial; **dissolver** exige decisão judicial **transitada em julgado**.
- **Desapropriação** (indenização prévia) × **requisição** (indenização posterior e só se houver dano).
- **§3º:** os requisitos são **cada Casa + dois turnos + três quintos**. É o mesmo quórum de emenda do art. 60, §2º (DC1).

---

10. Armadilhas comuns de prova

- ⚠️ "A casa pode ser invadida à noite por determinação judicial." **Errado.**
- ⚠️ "A interceptação telefônica pode ser determinada por autoridade policial." **Errado:** só judicial.
- ⚠️ "O sigilo de correspondência pode ser quebrado por ordem judicial para fins de processo civil." **Errado:** a exceção do XII fala só de comunicações telefônicas e fins penais.

- ⚠️ "A reunião depende de autorização da autoridade competente." **Errado:** basta o prévio aviso.
- ⚠️ "As associações podem ser dissolvidas por decisão administrativa." **Errado.**
- ⚠️ "O direito de petição exige pagamento de taxa." **Errado.**
- ⚠️ "Todos os tratados internacionais têm status de emenda constitucional." **Errado:** só os de **direitos humanos** aprovados pelo rito do §3º.

---

11. Legislação relacionada

Norma	Dispositivos	Tema
Constituição Federal	Art. 5º, caput, I a XXXV, §§ 1º a 4º	Objeto deste módulo
Constituição Federal	Art. 60, §2º	Quórum de emenda, igual ao do §3º do art. 5º
Constituição Federal	Art. 184	Desapropriação para reforma agrária (títulos da dívida agrária)
Lei 9.296/1996	Toda	Regulamenta a interceptação telefônica (XII)
Lei 12.527/2011	Toda	Lei de Acesso à Informação, que regulamenta o XXXIII
Lei 13.869/2019	Art. 22, §1º, III	Crime de abuso de autoridade: busca domiciliar após as 21h ou antes das 5h

12. Lei seca: texto vigente

> ✅ **Conferido no Planalto em 25/09/2026. [OFICIAL E VIGENTE]** https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Os incisos **em negrito** são os mais cobrados. Os demais estão aqui para a leitura completa.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; **II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;** III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; **IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;** V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva; **VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;** IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; **XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;** XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens; **XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;** XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; **XIX - as associações só**

poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; **XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição; XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;** XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; XXX - é garantido o direito de herança; XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus"; XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; **XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas,**

para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [...] **§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.** § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. **§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) § 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

---

13. Resumo de uma página

> **CAPUT:** todos iguais; direitos garantidos a **brasileiros e estrangeiros residentes** (texto; o STF estende aos não residentes); **vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade**.
>
> **Gerações** (doutrina): 1ª liberdade · 2ª igualdade · 3ª fraternidade.
> **Características:** históricos, universais, inalienáveis, imprescritíveis, irrenunciáveis, **relativos**.
>
> **Regras e exceções:**
>
> - **Legalidade** (II): só a lei obriga.
> - **Pensamento** (IV): livre, **sem anonimato**.
> - **Escusa de consciência** (VIII): perde direitos só se recusar a obrigação **e** a prestação alternativa.
> - **Casa** (XI): flagrante, desastre, socorro a qualquer hora; **juiz, só de dia**. A Lei 13.869/2019 tipifica como crime o mandado cumprido após as 21h ou antes das 5h.
> - **Sigilo** (XII): quebra só do **telefônico**, por **juiz**, para fins **penais**.
> - **Reunião** (XVI): pacífica, sem armas, **aviso prévio**, **sem autorização**.
> - **Associação** (XVII a XXI): fins lícitos, não paramilitar; sem autorização; suspensão por juiz; **dissolução por juiz com trânsito em julgado**; ninguém é obrigado a se associar.

- **Propriedade** (XXII a XXV): função social; desapropriação com indenização **prévia**, justa e em dinheiro; requisição com indenização **ulterior, se houver dano**.
- **Informação** (XXXIII): no prazo da lei; sigilo só se imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
- **Petição e certidão** (XXXIV): **sem taxa**.
- **Inafastabilidade** (XXXV).

§§: 1º aplicação **imediata** · 2º rol **aberto** · 3º tratado de direitos humanos com rito de emenda = **emenda** · 4º TPI.

---

14. Mapa de revisão

- **Noções:** direitos × garantias · gerações · características
- **Caput:** destinatários · 5 direitos
- **Liberdades:** pensamento · crença e escusa · expressão · profissão · locomoção · reunião
- **Privacidade:** intimidade (X) · casa (XI) · sigilo (XII)
- **Associações:** XVII a XXI
- **Propriedade:** função social · desapropriação × requisição · pequena propriedade rural · autor e inventor · herança
- **Perante o Estado:** informação · petição e certidão · inafastabilidade
- **§§ 1º a 4º**

---

15. Perguntas de recordação ativa

1. A quem o caput do art. 5º garante os direitos, segundo o texto literal? E segundo o STF?
2. Quais são os cinco direitos do caput?
3. Em que casos se pode entrar na casa sem consentimento do morador? Qual deles só vale de dia?
4. Que tipo de comunicação pode ter o sigilo quebrado, por quem e para qual finalidade?
5. A reunião depende de autorização? O que é exigido?
6. Qual a diferença entre suspender e dissolver uma associação?
7. Qual a diferença entre desapropriação e requisição quanto à indenização?

8. O direito de petição e o de certidão dependem de taxa?
9. Quais são os requisitos para um tratado de direitos humanos equivaler a emenda constitucional?

---

16. Questões

> Todas as questões deste módulo são **autorais**. Nenhuma pertence a uma prova oficial. As respostas foram conferidas com o texto vigente da Constituição (Planalto, 25/09/2026).

🟢 Nível básico

Q1. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Segundo o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo:

(A) a qualquer hora, por determinação judicial. (B) durante a noite, por determinação da autoridade policial. (C) em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. (D) em nenhuma hipótese, pois a inviolabilidade é absoluta. (E) durante o dia, por determinação de qualquer autoridade administrativa.

Q2. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Sobre o direito de reunião (art. 5º, XVI), é correto afirmar que:

(A) depende de autorização prévia da autoridade competente. (B) independe de autorização, sendo exigido apenas prévio aviso à autoridade competente. (C) pode ser realizado com armas, desde que de forma pacífica. (D) é permitido apenas em locais fechados. (E) prevalece sobre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.

Q3. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Segundo o art. 5º, IV, da Constituição Federal:

(A) é livre a manifestação do pensamento, inclusive de forma anônima. (B) a manifestação do pensamento depende de licença prévia. (C) a manifestação do pensamento é livre apenas para brasileiros natos. (D) é livre a manifestação do

pensamento, sendo vedado o anonimato. (E) a manifestação do pensamento sujeita-se a censura prévia.

Q4. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Julgue o item como **certo (C)** ou **errado (E)**. Segundo a literalidade do caput do art. 5º da Constituição Federal, os direitos ali previstos são garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País.

🟡 Nível intermediário

Q5. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Quanto ao sigilo das comunicações (art. 5º, XII), a Constituição Federal admite a quebra:

(A) das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. (B) de qualquer comunicação, por ordem da autoridade policial. (C) das comunicações telefônicas, por ordem judicial, para instruir processo civil. (D) da correspondência, por decisão administrativa fundamentada. (E) de dados, livremente, pela administração pública.

Q6. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Sobre as associações, segundo o art. 5º da Constituição Federal:

(A) sua criação depende de autorização do Poder Executivo. (B) podem ser dissolvidas por ato administrativo motivado. (C) é admitida a associação de caráter paramilitar, desde que para fins lícitos. (D) todo trabalhador é obrigado a associar-se à entidade de sua categoria. (E) só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no caso de dissolução, o trânsito em julgado.

Q7. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Diante de uma enchente iminente, a Defesa Civil utiliza um galpão particular para abrigar famílias desalojadas. Segundo o art. 5º, XXV, da Constituição Federal:

(A) trata-se de desapropriação, com indenização prévia em dinheiro. (B) o uso é proibido sem autorização judicial prévia. (C) trata-se de uso da propriedade particular em caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. (D) o proprietário perde definitivamente a propriedade do galpão. (E) o proprietário tem direito a indenização prévia, independentemente de dano.

Q8. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Julgue o item como **certo (C)** ou **errado (E)**. O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos depende do pagamento de taxa.

🔴 Nível avançado

Q9. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Segundo o art. 5º, VIII, da Constituição Federal, a pessoa pode ser privada de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política quando:

(A) manifestar publicamente a sua crença. (B) invocar a crença ou convicção para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. (C) pertencer a religião minoritária. (D) recusar-se a cumprir obrigação legal, ainda que aceite a prestação alternativa. (E) em nenhuma hipótese, pois o direito é absoluto.

Q10. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos serão equivalentes às emendas constitucionais se forem aprovados:

(A) por maioria simples, em sessão conjunta do Congresso Nacional. (B) por maioria absoluta, em turno único, no Senado Federal. (C) pelo Presidente da República, por decreto. (D) em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. (E) por plebiscito.

Q11. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Uma equipe policial cumpre, às 23 horas, um mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, sem que haja flagrante delito, desastre ou necessidade de socorro. À luz da Constituição e da Lei 13.869/2019, é correto afirmar que:

(A) a diligência é válida, pois havia ordem judicial. (B) a diligência é válida, pois a Constituição não distingue dia e noite. (C) a diligência seria válida se houvesse autorização do delegado. (D) só haveria irregularidade se o morador não estivesse em casa. (E) a Constituição só admite o ingresso por determinação judicial durante o dia, e a Lei 13.869/2019 tipifica como crime cumprir mandado de busca domiciliar após as 21h ou antes das 5h.

Q12. *Questão autoral criada para estudo — não pertence a uma prova oficial.* Julgue o item como **certo (C)** ou **errado (E)**. Segundo o §1º do art. 5º da Constituição Federal, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

---

17. Gabarito comentado

> ✋ Só leia depois de resolver todas as questões.

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
C	B	D	C	A	E	C	E	B	D	E	C

Q1: gabarito C

É a literalidade do inciso XI.

- **(A)** A ordem judicial vale **só de dia**.
- **(B)** Não há hipótese de ordem **policial**.
- **(D)** Há exceções, e nenhum direito é absoluto.
- **(E)** A ordem tem de ser **judicial**, e não administrativa.

Q2: gabarito B

Inciso XVI: "independentemente de autorização [...] sendo apenas exigido prévio aviso".

- **(A)** Não precisa de autorização.
- **(C)** A reunião tem de ser **sem armas**.
- **(D)** O texto fala em locais **abertos** ao público.
- **(E)** É o contrário: não pode frustrar reunião **anteriormente** convocada.

Q3: gabarito D

Inciso IV. As demais alternativas contrariam o texto: o anonimato é **vedado**, e não há licença, censura nem restrição a brasileiros natos.

Q4: gabarito CERTO

É a literalidade do caput. Se a questão perguntasse o **entendimento do STF**, a resposta incluiria também os estrangeiros não residentes.

Q5: gabarito A

- **(A) Correta.** Literalidade do XII.
- **(B)** A ordem tem de ser **judicial**, e a exceção vale só para comunicações telefônicas.
- **(C)** A finalidade é **penal** (investigação criminal ou instrução processual penal), e não civil.
- **(D) e (E)** Não há previsão de quebra administrativa.

Q6: gabarito E

- **(E) Correta.** Literalidade do XIX.
- **(A)** Independe de autorização (XVIII).
- **(B)** Só por decisão **judicial**.
- **(C)** A de caráter paramilitar é **vedada** (XVII).
- **(D)** Ninguém é obrigado a associar-se (XX).

Q7: gabarito C

É **requisição** (XXV): iminente perigo público, uso da propriedade, indenização **ulterior, se houver dano**.

- **(A)** Não é desapropriação: o Estado não toma a propriedade.
- **(B)** Não depende de autorização judicial prévia.
- **(D)** A propriedade não é perdida.
- **(E)** A indenização é posterior e depende de dano.

Q8: gabarito ERRADO

Inciso XXXIV: "**independentemente do pagamento de taxas**".

Q9: gabarito B

Os **dois requisitos são cumulativos**: invocar a crença para eximir-se da obrigação legal **e** recusar a prestação alternativa.

- **(D)** Quem aceita a prestação alternativa **não** perde direitos.
- **(A), (C) e (E)** contrariam o texto.

Q10: gabarito D

É o §3º, incluído pela EC 45/2004. É o **mesmo quórum** de aprovação de emenda constitucional (art. 60, §2º, visto no DC1): cada Casa, dois turnos, três quintos.

Q11: gabarito E

- A Constituição só autoriza o ingresso **por determinação judicial durante o dia** (XI).
- A Lei 13.869/2019, art. 22, §1º, III, tipifica como crime "cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma horas) ou antes das 5h (cinco horas)".
- **(A)** Ter ordem judicial não basta: ela tem de ser cumprida de dia.
- **(B)** A Constituição distingue expressamente ("durante o dia").
- **(C)** O delegado não pode autorizar.
- **(D)** A presença do morador não é o critério.

Q12: gabarito CERTO

É a literalidade do §1º.

---

18. Erros que devem ir para o caderno de erros

- Achar que a ordem judicial permite entrar na casa **à noite** (tipo **confusão entre conceitos**).
- Estender a quebra de sigilo a **correspondência** ou a **processo civil** (tipo **desconhecimento**).
- Confundir **autorização** com **aviso prévio** na reunião (tipo **distração**).
- Confundir **suspensão** com **dissolução** de associação (tipo **confusão entre conceitos**).
- Confundir **desapropriação** com **requisição** (tipo **confusão entre conceitos**).
- Confundir o **texto literal** do caput com o **entendimento do STF** (tipo **interpretação**).

---

19. Flashcards selecionados

Frente	Verso
Casa (XI): exceções	Flagrante, desastre, socorro (qualquer hora); determinação judicial (só de dia)
Sigilo (XII): o que pode ser quebrado?	Só comunicações telefônicas, por ordem judicial, para investigação criminal ou instrução processual penal
Reunião (XVI): requisitos	Pacífica, sem armas, local aberto ao público, prévio aviso (sem autorização), não frustrar reunião anterior
Associação: suspensão × dissolução	Suspensão: decisão judicial. Dissolução: decisão judicial com trânsito em julgado
Desapropriação × requisição	Desapropriação: indenização prévia, justa, em dinheiro. Requisição: indenização ulterior, se houver dano
§3º do art. 5º	Tratado de direitos humanos aprovado em cada Casa, em 2 turnos, por 3/5, equivale a emenda constitucional
Lei 13.869/2019, art. 22, §1º, III	Crime: cumprir mandado de busca domiciliar após 21h ou antes das 5h

20. Checklist de domínio

- ☐ Digo de memória a regra e a exceção de casa, sigilo, reunião e associação.
- ☐ Diferencio desapropriação de requisição.
- ☐ Explico os §§ 1º a 4º.
- ☐ Diferencio o texto literal do caput do entendimento do STF.
- ☐ Acerto pelo menos 9 das 12 questões.

21. Roteiro de revisão

Revisão	Quando	O que fazer (tempo)
24 horas	Início da próxima sessão	Perguntas 3, 4 e 5 de cabeça. (5 min)
7 dias	Sessão curta de sexta	Q9 a Q12; refaça os erros; cubra a coluna "Exceção" do quadro da seção 8 e diga cada uma. (20 a 30 min)

Revisão	Quando	O que fazer (tempo)
30 dias	Revisão mensal	Releia **só** os incisos em negrito da seção 12 (10 min); faça os flashcards e 10 questões novas sobre "art. 5º, direitos individuais". (30 min)

22. Fontes

- **Edital nº 01/2014-PRF**, Anexo I, Noções de Direito Constitucional, itens 2 e 2.1 (p. 24), e item 9.5. **[HISTÓRICO — EDITAL ANTERIOR]**
- **Constituição Federal de 1988**, art. 5º, caput, incisos I a XXXV e §§ 1º a 4º; art. 60, §2º; art. 184. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. **Conferido em 25/09/2026. [OFICIAL E VIGENTE]**
- **Lei nº 13.869/2019** (abuso de autoridade), art. 22, §1º, III. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13869.htm. **Conferido em 25/09/2026. [OFICIAL E VIGENTE]**
- **Doutrina:** gerações dos direitos, características, distinção entre direitos e garantias, divergência sobre o conceito de "dia" e sentido amplo de "casa". **Não são texto legal.**
- **Jurisprudência:** a extensão dos direitos aos estrangeiros não residentes e o status supralegal dos tratados de direitos humanos não aprovados pelo rito do §3º (STF, RE 466.343) são entendimentos do STF citados de forma geral. **Não consultei o inteiro teor neste ambiente.** Serão aprofundados no DC3.
- **Questões:** autorais.

23. Data de atualização

25/09/2026, versão 1.0.